



CUT: 30710-2026

RESOLUCION DIRECTORAL N° 0190-2026-ANA-AAA.MDD

Tambopata, 09 de julio de 2026

VISTO:

El expediente administrativo con Código Único de Trámite (CUT) 30710-2026, instruido por el área técnica de esta Autoridad Administrativa del Agua, deriva de la solicitud de fecha 19.02.2026, presentado por el señor **DOMINGO URIARTE SALAS** identificado con DNI N° 44048701, sobre otorgamiento de autorización de uso temporal de terreno de la bifurcación izquierda del río Inambari para siembra de cultivos.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Que, el artículo 7 de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, establece que constituyen bienes de dominio público hidráulico, sujetos a las disposiciones de la presente Ley, el agua enunciada en el artículo 5 y los bienes naturales asociados a esta señalados en el numeral 1 del artículo 6 de la misma norma.

SEGUNDO.- Que, el numeral 3.1 de artículo 3 del Reglamento de la Ley de Recursos hídricos, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 001-2010-AG, precisa que las fuentes naturales de agua y los bienes naturales asociados al agua, son bienes de dominio público hidráulico, en tal sentido no pueden ser transferidos bajo ninguna modalidad, ni tampoco se pueden adquirir derechos sobre ellos. Toda obra o actividad que se desarrolle en dichas fuentes debe ser previamente autorizada por la Autoridad Nacional del Agua.

TERCERO.- Que, el numeral 16.1 del artículo 16 del Reglamento para la Delimitación y Mantenimiento de Fajas Marginales, aprobado mediante la Resolución Jefatural N° 332-2016-ANA y modificado con Resolución Jefatural N° 201-2017-ANA, señala que la Autoridad Administrativa del Agua autoriza el uso temporal de las fajas marginales y las riberas de los ríos amazónicos para la siembra de cultivos, siempre que no afecten los usos públicos, el curso de las aguas y no impida el mantenimiento y limpieza de los cauces.

CUARTO.- Que, los numerales 16.2 y 16.3 del citado Reglamento, establece que estas autorizaciones se otorgan respetando los usos y costumbres reconocidos por la Ley de Recursos Hídricos, preferentemente a quienes realizan con anterioridad dicha actividad, previa opinión favorable de la Dirección o Gerencia Regional de Agricultura respecto a la viabilidad del cultivo a instalar cumpliendo lo señalado en el numeral 16.1 de la referida norma.



QUINTO.- Que, en este contexto, el administrado, solicitó el otorgamiento de autorización de uso temporal de terreno de la bifurcación izquierda del río Inambari para siembra de cultivos, ubicado en el sector Ponal, distrito de Inambari, provincia de Tambopata, departamento de Madre de Dios, presentando los siguientes documentos: copia de DNI, la opinión favorable del cultivo, emitido por la Dirección Regional de Agricultura - Agencia Agraria Tambopata mediante el Informe N° 245-2025-GOREMAD-GRDE/DRDAR-AAT-OAM-SSASR/HCC de fecha 29.10.2025, memoria descriptiva y plano de ubicación. Se advierte también del expediente el pago por derecho de trámite y el pago por inspección ocular.

SEXTO.- Que, mediante la Carta N° 0120-2026-ANA-AAA.MDD-ALA.TI notificada al administrado en fecha 16.03.2026, se le requirió la publicación del Aviso Oficial N° 0032-2026-ANA-AAA.MDD-ALA.TI por un periodo de tres (3) días consecutivos en el centro poblado Ponal, posteriormente, la administrada remitirá a la Administración Local de Agua Tambopata-Inambari la constancia de publicación que la realización de dicha publicación.

SÉPTIMO.- Que, mediante la Carta N° 003-2026-/DUS presentada en fecha 20.04.2026, el administrado presentó la constancia de publicación del Aviso Oficial N° 0032-2026-ANA-AAA.MDD-ALA.TI emitida por la Asociación de Productores Plataneros Bello Porvenir Sector Ponal, distrito de Inambari, provincia de Tambopata, departamento de Madre de Dios.

OCTAVO.- Que, mediante la Carta N° 0151-2026-ANA-AAA.MDD notificada al administrado en fecha 13.05.2026, se le requirió por segunda vez la publicación del Aviso Oficial N° 0032-2026-ANA-AAA.MDD-ALA.TI por un periodo de tres (3) días consecutivos en el centro poblado Ponal, debido a que una asociación se encuentra conformada por un grupo determinado de personas, la misma que no representa a la totalidad de la población del sector, la comunidad o centro poblado donde se ubica el área solicitada, por lo que reitera la remisión de la constancia de publicación emitida por la Municipalidad Distrital Inambari, por el Centro Poblado o Comunidad reconocida por el sector correspondiente, para lo cual se le otorgó un plazo de cinco (5) días hábiles, para remitir la constancia de publicación correspondiente.

NOVENO.- Que, mediante la Carta N° 004-2026-/DUS presentada en fecha 19.05.2026, el administrado presentó la constancia de publicación del Aviso Oficial N° 0032-2026-ANA-AAA.MDD-ALA.TI emitida por el Teniente Gobernador del Asentamiento Humano Caserio Ponal del distrito de Inambari, provincia de Tambopata, departamento de Madre de Dios.

DÉCIMO.- Que, mediante el Informe Técnico N° 0137-2026-ANA-AAA.MDD/HMP de fecha 21.05.2026, el área técnica de esta Autoridad Administrativa advierte que las fechas consignadas en ambas constancias de publicación del Aviso Oficial remitidas por el administrado, coinciden (6, 7 y 8 de abril de 2026), pese a que los requerimientos efectuados por la administración fueron en distintas fechas (16.03.2026 y 13.05.2026), lo que permite inferir que la segunda constancia presentada habría existido con anterioridad al último requerimiento formulado por esta Autoridad. Asimismo, se observa que el contenido de ambas constancias es sustancialmente similar, variando únicamente la entidad emisora y la firma de quien la suscribe. En ese sentido, la secuencia de fechas consignadas y la similitud existente entre ambos documentos no generan certeza suficiente respecto al adecuado cumplimiento de la etapa de publicación del procedimiento administrativo, tal omisión no acredita el cumplimiento de la publicidad en el área de influencia directa del proyecto, por tanto, el procedimiento adolece de vicios que vulneran el **principio de participación y cultura del agua**, contenido en el numeral 3 del Artículo III del Título Preliminar de la Ley de Recursos Hídricos, debido a que la falta de publicidad formal impide que terceros interesados, en este caso el centro poblado Ponal, tomen conocimiento oficial del procedimiento, afectando su derecho a la participación ciudadana en la gestión de recursos hídricos, se contraviene también el **principio del debido procedimiento**, contenido en el numeral 1.2 del Artículo IV del Título Preliminar del Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General (LPAG), aprobado mediante el Decreto Supremo N°



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : B9F72EA8

006-2026-JUS, debido a la ausencia de una notificación y publicidad válida, conforme a los requisitos técnicos, requeridos por la Autoridad, el **principio de participación**, contenido en el numeral 1.12 del Artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, debido a que al no acreditarse la publicación del aviso oficial, se ha restringido el derecho de los ciudadanos a participar en las decisiones que puedan afectar sus intereses o derechos colectivos, así como el **principio de verdad material**, contenido en el numeral 1.11 del Artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, debido a que la autoridad debe verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, dado que, sin las constancias formales, no existe certeza jurídica de que el acto de difusión se haya realizado efectivamente, lo que invalida la continuidad del trámite, imposibilitando la continuación de la evaluación del presente trámite. Por tanto, se concluye que no corresponde continuar con la evaluación del expediente, debiendo declararse la improcedencia de la solicitud de otorgamiento de autorización de uso temporal de terreno de la bifurcación izquierda del río Inambari para siembra de cultivos, ubicado en el sector Ponal, distrito de Inambari, provincia de Tambopata, departamento de Madre de Dios.

UNDÉCIMO.- Que, mediante el Informe Legal N° 0089-2026-ANA-AAA.MDD/EAHV de fecha 06.07.2026, el área legal de esta Autoridad Administrativa, concluyó, considerando la valoración efectuada por el área técnica, advirtiendo que la administrada no cumplió con remitir la constancia de publicación del Aviso Oficial N° 0032-2026-ANA-AAA.MDD-ALA.TI emitida por la Municipalidad Distrital de Inambari, por el Centro Poblado o Comunidad reconocida por el sector correspondiente, lo que imposibilita la continuación de la evaluación del procedimiento administrativo; por lo que corresponde declarar su improcedencia.

DUODÉCIMO.- Que, de conformidad con lo establecido en el literal p) del artículo 46 del Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 018-2017-MINAGRI;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1.- DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud presentada por el señor **DOMINGO URIARTE SALAS** identificado con DNI N° 44048701, sobre otorgamiento de autorización de uso temporal de terreno de la bifurcación izquierda del río Inambari para siembra de cultivos, ubicado en el sector Ponal, distrito de Inambari, provincia de Tambopata, departamento de Madre de Dios, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

ARTÍCULO 2.- DISPONER el **ARCHIVAMIENTO DEFINITIVO** del expediente administrativo una vez vencido los plazos recursivos.

ARTÍCULO 3.- NOTIFICAR la presente resolución al señor Domingo Uriarte Salas en su domicilio; poner de conocimiento a la Administración Local de Agua Tambopata-Inambari; y disponer su publicación en el portal web institucional de la Autoridad Nacional del Agua: www.ana.gob.pe

Regístrese y comuníquese,

FIRMADO DIGITALMENTE

CARLOS AUGUSTO QUISPICURO NINA

DIRECTOR

AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA - MADRE DE DIOS

CAQN/eahv



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : B9F72EA8